Sekundäropfer

Psychische Schäden bei Fahrlässigkeit im Recht von England und Wales. Alcock, Taylor v A Novo und die Entscheidung des Supreme Court in Paul [2024] UKSC 1.

1. Ein Anspruch wegen der eigenen Erkrankung

Ein **secondary victim** (Sekundäropfer) erleidet einen Schaden durch das Miterleben eines Unfalls oder seiner unmittelbaren Folgen, bei dem ein nahestehender Mensch getötet, verletzt oder gefährdet wird. Verlangt wird Ersatz für die eigene medizinisch anerkannte psychische Erkrankung, nicht für die Verletzungen des anderen. Gewöhnliche Trauer oder Belastung allein genügt nicht. [1]

Anders als ein Primäropfer im gewöhnlichen Unfallfall stützt sich das Sekundäropfer nicht auf eigene vorhersehbare körperliche Gefährdung. Die fahrlässige Verletzung eines Angehörigen begründet keine automatische Schutzpflicht gegenüber allen, die davon betroffen sind oder später erfahren.

2. Diagnose und Fahrlässigkeit sind nicht die ganze Prüfung

Erforderlich sind die maßgebliche Sorgfaltspflicht, deren Verletzung, ein anerkannter Schaden und Kausalität. Eine psychische Erkrankung muss bei einer Person gewöhnlicher Widerstandsfähigkeit in der Lage des Klägers vernünftigerweise vorhersehbar gewesen sein. Pages Primäropferregel darf nicht automatisch auf Sekundäropfer übertragen werden.

Die **Alcock control mechanisms** betreffen zusätzlich die Beziehung, die Nähe zum Unfall und die Art der Wahrnehmung. Sie begrenzen die Sorgfaltspflicht. Sie prüfen nicht lediglich, ob die Gefühle der klagenden Person verständlich sind. [1, 2]

> **Prüfungsrahmen:** Unfall innerhalb der anerkannten Fallgruppe bestimmen → vorhersehbare, medizinisch anerkannte Erkrankung durch dessen Miterleben oder unmittelbare Folgen feststellen → enge Bindung, Nähe und direkte Wahrnehmung prüfen. Pflichtverletzung und Pflicht gegenüber dieser Person bleiben erforderlich.

3. Drei Verbindungen unterscheiden

Persönlich: Welche Bindung besteht zur verletzten oder gefährdeten Person? **Zeitlich und räumlich:** War der Kläger beim Unfall oder dessen unmittelbaren Folgen anwesend? **Wahrnehmung:** Hat er das Geschehen unmittelbar erlebt oder nur durch andere davon erfahren?

Duty of care: rechtliche Sorgfaltspflicht. **Proximity:** rechtlich erhebliche Nähe zwischen Personen oder Ereignissen. **Immediate aftermath:** unmittelbar zusammenhängende Unfallfolgen, nicht sämtliche späteren Konsequenzen.

Alcock und die drei Begrenzungen

4. Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police

Fundstelle: [1992] 1 AC 310; entschieden 1991. Angehörige von Getöteten oder Gefährdeten der Hillsborough-Katastrophe machten psychische Schäden geltend. Einige waren im Stadion, andere sahen Fernsehberichte oder identifizierten später Leichen. Die Polizei räumte Fahrlässigkeit gegenüber den körperlich Geschädigten ein; die Kläger mussten Pflichten gegenüber sich selbst begründen.

Ergebnis: Alle dem House of Lords vorliegenden Ansprüche scheiterten, jedoch an unterschiedlichen Voraussetzungen. Verwandtschaft, Anwesenheit irgendwo im Stadion oder eine echte Erkrankung erfüllten nicht jeweils für sich die gesamte Prüfung. [1, 2]

5. Enge Bindungen der Liebe und Zuneigung

Zur getöteten, verletzten oder gefährdeten Person muss eine enge persönliche Bindung bestehen. Zwischen Ehegatten sowie Eltern und Kindern wird sie grundsätzlich vermutet. Bei anderen Beziehungen, auch Geschwistern, ist sie nachzuweisen. Diese sind nicht automatisch ausgeschlossen; die bloße Verwandtschaftsbezeichnung genügt aber nicht als Beweis.

Bei einem engen Freund müssten eine hinreichend enge Bindung und alle übrigen Voraussetzungen bewiesen werden. „Wir waren beste Freunde“ begründet keinen automatischen Anspruch.

6. Zeitliche und räumliche Nähe

Die Nähe muss zum **Unfall oder seinen unmittelbaren Folgen** bestehen. McLoughlin v O’Brian [1983] 1 AC 410 zeigt, dass die unmittelbare Begegnung mit verletzten Angehörigen im Krankenhaus genügen kann. Spätere Identifizierungen im Leichenschauhaus genügten in Alcock unter den dortigen Umständen nicht. Eine allgemeine feste Stundengrenze gibt es nicht. [1, 2]

7. Unmittelbare Wahrnehmung

Die Erkrankung muss auf der direkten Wahrnehmung des Unfalls oder seiner unmittelbaren Folgen beruhen, gewöhnlich durch Sehen oder Hören, nicht bloß auf einer Mitteilung. Die Fernsehübertragungen in Alcock genügten nicht. Daraus folgt keine abschließende Regel für jede denkbare Form der Live-Kommunikation.

> **Zusammenspiel:** Ein Elternteil kann die Beziehung belegen, aber an der Nähe scheitern. Ein Bruder oder eine Schwester am Unfallort muss die enge Bindung beweisen. Anwesenheit und Beziehung ersetzen weder Erkrankung noch Vorhersehbarkeit oder Kausalität.

Taylor v A Novo

8. Taylor v A Novo (UK) Ltd [2013] EWCA Civ 194

Sachverhalt: Frau Taylor wurde am Arbeitsplatz durch herabfallende Regalbauteile verletzt. Ihr Arbeitgeber räumte Fahrlässigkeit ein. Sie schien sich zu erholen, brach jedoch drei Wochen später zu Hause zusammen und starb. Eine durch die Unfallverletzungen verursachte tiefe Venenthrombose hatte zu einer tödlichen Lungenembolie geführt.

Ihre Tochter erlebte den Tod mit und entwickelte eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Den Arbeitsunfall oder dessen unmittelbare Folgen hatte sie nicht wahrgenommen. Die enge Bindung und die direkte Wahrnehmung des späteren Todes beantworteten die Nähefrage nicht abschließend.

Ergebnis: Der Arbeitgeber gewann sein Rechtsmittel vor dem Court of Appeal; der Anspruch der Tochter scheiterte. Maßgebliches Ereignis war der Arbeitsunfall, nicht der gesonderte Tod drei Wochen später. Der spätere Zusammenbruch wurde nicht allein dadurch zu einem neuen relevanten Unfall, dass er die Erkrankung der Tochter auslöste. [3]

> **Ablauf:** Arbeitsunfall → scheinbare Erholung → drei Wochen später Zusammenbruch und Tod im Beisein der Tochter. Sie war beim letzten Ereignis anwesend, nicht beim Unfall oder seinen unmittelbaren Folgen.

9. Das Ereignis richtig bestimmen

Die Regel lautet nicht verkürzt: „Man muss die fahrlässige Handlung sehen.“ Pflichtverletzung und dadurch verursachter Unfall können zeitlich auseinanderliegen. Erforderlich ist Nähe zum Unfall oder seinen unmittelbaren Folgen, nicht zwingend zur früheren Pflichtverletzung. Dies stellte der Supreme Court in Paul ausdrücklich klar. [1]

Erfundener Vergleich: Ein Unternehmer befestigt Mauerwerk Monate zuvor fehlerhaft. Es fällt später herab und verletzt ein Kind vor den Augen eines Elternteils. Dieser musste den ursprünglichen Montagefehler nicht beobachten. Die übrigen Sekundäropfervoraussetzungen bleiben zu prüfen.

10. Was Taylor nicht besagt

Die Niederlage der Tochter bedeutet weder, dass ihre Erkrankung unecht war, noch dass drei Wochen eine allgemeine Ausschlussfrist wären. Der Fall trennt den Unfall von einer späteren Folge. Die Verursachung des Todes der Mutter und eine Pflicht zum Schutz der Tochter vor eigener Erkrankung sind verschiedene Rechtsfragen.

Paul: Entscheidung und Bedeutung

11. Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust

Entscheidung: [2024] UKSC 1 vom 11. Januar 2024. Das Verfahren ist nicht mehr anhängig. Paul wurde mit Polmear und Purchase verhandelt. Es ging um psychische Erkrankungen nach dem Miterleben von Tod oder medizinischer Krise eines Angehörigen infolge behaupteter früherer Diagnose- und Behandlungsfehler. [1]

Paul: Zwei Töchter sahen ihren Vater auf der Straße zusammenbrechen und erlebten Wiederbelebungsversuche. Er starb. Sie behaupteten, die Klinik habe seine koronare Erkrankung etwa vierzehn Monate zuvor pflichtwidrig nicht erkannt und behandelt, wodurch er gestorben sei. Für die Prüfung der rechtlichen Tragfähigkeit wurden relevante behauptete Tatsachen unterstellt, nicht alle in einer Hauptverhandlung bewiesen.

Vorinstanz: Der Court of Appeal sah sich 2022 an Taylor v A Novo gebunden, obwohl einige Richter Vorbehalte äußerten. Der Supreme Court prüfte anschließend, ob die auf Unfälle bezogene Ausnahme auf diese medizinischen Fälle erweitert werden sollte.

12. Ergebnis und Mehrheitsbegründung

Der Supreme Court wies alle drei Rechtsmittel mit sechs zu einer Stimme zurück. Die Beklagten gewannen gegen diese Sekundäropferansprüche. Das Miterleben einer medizinischen Krise oder eines krankheitsbedingten Todes war kein Unfall der maßgeblichen Art. Die Mehrheit lehnte die Erweiterung der anerkannten Ausnahme auf diese Umstände ab.

Die ärztliche Pflicht zur Behandlung des Patienten umfasste hier nicht den Schutz der Familie vor psychischer Erkrankung durch das Miterleben seiner Krankheit oder seines Todes. Der eigene Anspruch des Patienten entfällt dadurch nicht. Ebenso wenig entsteht eine pauschale Haftungsfreiheit für jeden Unfall im Gesundheitswesen.

> **Nicht allein die vierzehn Monate entscheiden.** Ein Unfall kann lange nach der Pflichtverletzung eintreten. Paul unterscheidet vor allem zwischen dem Miterleben eines relevanten Unfalls und einer krankheitsbedingten medizinischen Krise. Taylors Ergebnis wurde bestätigt, nicht aufgegeben.

13. Zwei überholte Zusatzanforderungen vermeiden

Paul verwarf gesonderte Anforderungen eines „plötzlichen Schocks des Nervensystems“ und eines nach zusätzlichem Maßstab ausreichend „entsetzlichen“ Ereignisses. Die anerkannte Erkrankung muss weiterhin durch die Wahrnehmung des Unfalls oder seiner unmittelbaren Folgen verursacht sein. Die Unfallgrenze und die Alcock-Kriterien bleiben bestehen. [1, Rn. 71-78, 95]

Verständnisfragen

1. Geht es um den Schaden des verletzten Angehörigen?
Antwort: Nein. Das Sekundäropfer verlangt Ersatz für die eigene psychische Erkrankung.

2. Genügt es, Bruder oder Schwester zu sein?
Antwort: Nein. Die enge Bindung und alle übrigen Voraussetzungen sind nachzuweisen. Geschwister sind aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

3. Warum verlor die Tochter in Taylor v A Novo?
Antwort: Sie erlebte den späteren Tod, nicht den Arbeitsunfall oder seine unmittelbaren Folgen. Der Tod wurde nicht selbst zum maßgeblichen Unfall.

4. Muss ein Elternteil den früheren Montagefehler sehen?
Antwort: Nein. Erforderlich ist Nähe zum Unfall oder seinen unmittelbaren Folgen, nicht zwingend zur früheren Pflichtverletzung.

5. Gewannen die Familien vor dem Supreme Court in Paul?
Antwort: Nein. Das Gericht wies 2024 alle drei Rechtsmittel zurück und erweiterte die Unfallausnahme nicht auf die betreffenden medizinischen Krisen.

6. Sind „plötzlicher Schock“ und ein gesondert „entsetzliches“ Ereignis zusätzliche heutige Tests?
Antwort: Nein. Paul verwarf diese Zusatzanforderungen. Erkrankung, Kausalität, Vorhersehbarkeit und die sonstigen Grenzen bleiben erforderlich.

7. Erfundenes Beispiel: Eine Mutter sieht, wie ein fahrlässiger Fahrer ihr Kind schwer verletzt, und entwickelt PTBS. Gewinnt sie automatisch?
Antwort: Nein. Der Fall passt zur Unfallgruppe; Bindung, direkte Wahrnehmung, Nähe, vorhersehbare Erkrankung, Diagnose und Kausalität müssen trotzdem festgestellt werden.

Quellen und weiterführende Lektüre

[1] *Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust; Polmear v Royal Cornwall Hospitals NHS Trust; Purchase v Ahmed* [2024] UKSC 1: Rn. 26-51 (ältere Regeln), 71-78 (Schock und Entsetzen), 83-96 (Taylor und zeitlicher Abstand), 138-143 (ärztliche Pflicht und Ergebnis). Urteil des Supreme Court.

[2] *Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police* [1991] UKHL 5; [1992] 1 AC 310. Zusammenfassung der Kriterien in *White* [1999] 2 AC 455 und *Paul*, Rn. 45. *McLoughlin v O'Brian* [1982] UKHL 3; [1983] 1 AC 410 betrifft unmittelbare Unfallfolgen.

[3] *Taylor v A Novo (UK) Ltd* [2013] EWCA Civ 194; [2014] QB 150. Urteil des Court of Appeal, The National Archives. Berichts- und Entscheidungsjahr können voneinander abweichen.